

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **MORATA FIORENTINA S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. **MIGUEL ALEJANDRO DELGADO FLORES**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"LA EMPRESA"**, Y POR OTRA PARTE Y POR SU PROPIO DERECHO EL C. **OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **"EL COMPRADOR"**, EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ **"LAS PARTES"**, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) Declara "LA EMPRESA", a través de su representante legal:

1. Ser una empresa correctamente constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Póliza número 870 (OCHOCIENTOS SETENTA) de fecha del 20 (VEINTE) de julio del año 2015 (DOS MIL QUINCE), pasada ante la fe del Licenciado Diego Torres Soule, Corredor Público número 70 (SETENTA) de Guadalajara, Jalisco, e inscrita en el Registro Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco, bajo Folio Mercantil número 90026 (NUEVE, CERO, CERO, SEIS, DOS, SEIS).
2. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Miguel Orozco Camacho, número 145 (CIENTO CUARENTA Y CINCO), en la Colonia Lázaro Cárdenas Sur, en Guadalajara, Jalisco, con el Código Postal número 44980 (CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA) y que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave MFI200610FA7 ("M", "F", "I", DOS, CERO, CERO, SEIS, UNO, CERO, "F", "A", SIETE).
3. Que cuenta con la capacidad, infraestructura y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato.
4. Se le informo a **"EL CLIENTE"** los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del presente contrato, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la compraventa de bienes.

B) Declara "EL COMPRADOR", por su propio derecho:

1. Ser una persona física, mexicano de nacimiento y comerciante de profesión, con capacidad jurídica para contratar y obligarse.



2. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número **PARO790102270** ("P", "A", "R", "O", SIETE, NUEVE, CERO, UNO, CERO, DOS, DOS, SIETE, CERO).
3. Que tiene su domicilio ubicado en la Calle Trigo número 1240, en la Colonia Mercado de Abastos, C.P 44530, en Guadalajara, Jalisco.
4. Que es su deseo obligarse y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – Sujeto a los términos y condiciones del presente contrato, **"LA EMPRESA"** vende a **"EL COMPRADOR"** los siguientes productos:

a) **FLOR DE JAMAICA.**

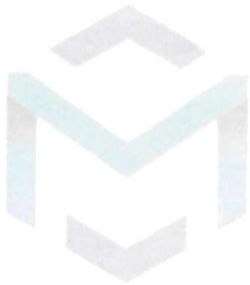
SEGUNDA. – PRECIO. – **"EL COMPRADOR"** se compromete a pagar a **"LA EMPRESA"** por lo establecido en la Cláusula que antecede, la cantidad total pactada por **"LAS PARTES"**, mas el Impuesto al Valor Agregado.

TERCERA. – FORMA DE PAGO. – **"EL COMPRADOR"** pagará a **"LA EMPRESA"** por medio de cheque o transferencia electrónica en la cuenta bancaria que este último designe por la cantidad referida en la cláusula anterior, contra entrega de la factura emitida por **"LA EMPRESA"**.

CUARTA. – VIGENCIA. – El presente contrato tendrá vigencia de 01 año a partir de la fecha en que este fue firmado.

QUINTA. – LUGAR DE ENTREGA. – **"LA EMPRESA"** será la responsable de entregar el **MATERIAL** en el domicilio de **"EL COMPRADOR"**, misma dirección referida en la Declaración **B)**, inciso 3.

SEXTA. – ENCABEZADOS. – Los encabezados de las cláusulas de este contrato se incluyen únicamente para facilitar la referencia a las mismas y no forman parte de este contrato para cualquier otro fin.



SÉPTIMA. – CESIÓN, ACUERDO TOTAL Y MODIFICACIONES AL CONTRATO. – “LAS PARTES” no podrán ceder ni transferir los derechos y obligaciones que adquieran conforme a este contrato, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte. Este contrato constituye el acuerdo completo entre “LAS PARTES” en relación con su objeto y podrá ser ampliado, modificado, o alterado de mutuo acuerdo, mediante documento escrito y firmado por ambas partes, el cual se adjuntará al presente contrato como anexo, formando parte integral de sí mismo.

OCTAVA. – DOMICILIOS. – “LAS PARTES” señalan como sus domicilios respectivos para efectos del presente contrato los puestos dentro de las Declaraciones, todos los avisos y notificaciones de cualquier tipo que deban darse entre “LAS PARTES”, ésta deberá notificar a la otra parte el nuevo domicilio dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el cambio; de otro modo, los avisos y notificaciones de cualquier tipo dirigidas al último domicilio indicado, serán legalmente válidas.

NOVENA. – DIVISIBILIDAD. – Las estipulaciones de este contrato se considerarán independientes unas de otras y en caso de que alguna de ellas sea declarada no exigible o nula, dicha falta de exigibilidad o nulidad no afectará la validez del resto de las mismas.

DÉCIMA. – RECLAMACIONES. – Cualquier tipo de reclamación por vicios, de cualquier naturaleza, que “EL COMPRADOR” dirija a “LA EMPRESA”, en el ámbito de este contrato, deberá encontrarse suficientemente descrita y justificada de forma razonable y con la documentación probatoria, a efecto de permitir a “LA EMPRESA” poder verificar la naturaleza y el contenido de la reclamación y proceder, en su caso, a una verificación contrastada de lo declarado por “EL COMPRADOR”.

Las reclamaciones por los vicios se realizarán con “LA EMPRESA” y, en su caso, con la compañía aseguradora y la empresa encargada del transporte o manejo, según corresponda o aconsejen las circunstancias de los defectos apreciados.

DÉCIMA PRIMERA. – TRIBUNALES COMPETENTES Y LEYES APLICABLES. – En caso de disputas o cualquier tipo de controversias relativas a la interpretación o cumplimiento de este contrato, “LAS PARTES” convienen en someterse a la jurisdicción que pudiera corresponderles con motivo de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.



En testimonio de lo anterior y enteradas de **"LAS PARTES"** de las obligaciones que asumen conforme al presente contrato, lo firman por duplicado en Guadalajara, Jalisco, el día **26 de febrero del año 2024**.

"LA EMPRESA"

MIGUEL ALEJANDRO DELGADO FLORES
En Representación de
MORATA FIORENTINA S.A. DE C.V.

"EL COMPRADOR"

OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ